

1501879-53.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... do mínimo legal; seja a condenação por tráfico reconhecida para fins de reincidência; bem como pugnou pela fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. No que pertine à dosimetria da pena, requereu: seja a pena-base fixada no mínimo legal; A fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 4586-8111 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 12h30min às 19h00min

1501879-53.2021.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 8 de março de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Maurício Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501879-53.2021.8.26.0544 - 2021/001368

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

CARLOS HENRIQUE DE LIMA PINHEIRO

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

CARLOS HENRIQUE DE LIMA PINHEIRO, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 157, "caput", do Código Penal porque, no dia 4 de agosto de 2021, por volta das 21h30min, na Avenida União dos Ferroviários, n. 1590, bairro Ponte de Campinas, nesta cidade e comarca de Jundiaí, teria subtraído, para ele, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo contra a vítima Rosevania Emília da Conceição, um telefone celular, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), um fone de ouvido, uma carteira contendo documentos e a quantia aproximada de R\$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro, pertencentes à citada vítima.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, reiterando todos os termos da denúncia. Quanto à

dosimetria da pena, requereu sejam quatro das condenações do réu consideradas como maus antecedentes, na primeira fase de fixação da pena, para o fim de elevá-la acima do mínimo legal; seja a condenação por tráfico reconhecida para fins de reincidência; bem como pugnou pela fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. No que pertine à dosimetria da pena, requereu: seja a pena-base fixada no mínimo legal; A fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais branda que o fechado; seja considerado o tempo de prisão do acusado, com fundamento no artigo 387, §2º, do CPP (réu preso preventivamente desde 4 de agosto de 2021 – fls. 130/133); caso fixado o regime aberto, seja o réu colocado em prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117, inciso II da LEP – acusado portador do vírus HIV – fls. 123; e o direito de apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 3/6, auto de reconhecimento pessoal de fl. 18, autos de exibição e apreensão de fl. 19, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 24, laudo pericial de fls. 114/115, bem como pelo depoimento pessoal da vítima e pela oitiva de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu, nesta oportunidade, negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que não tem qualquer relação com os fatos. Negou que estivesse com simulacro quando de sua abordagem.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, o réu foi pessoalmente reconhecido pela vítima, tanto na fase policial, quanto em juízo, sendo que, após indicar suas características físicas, o indicou com convicção como sendo o indivíduo que praticou o roubo. A vítima descreveu toda a conduta criminosa minuciosamente, afirmando que foi abordada mediante ameaça de objeto idêntico a uma arma de fogo, com o qual chegou a ser agredida quando resistiu em soltar o aparelho celular. Disse que, dos objetos furtados, só não recuperou sua carteira.

As testemunhas de acusação Abenilson Natal de Oliveira Filho e Luiz Fernando de Jesus Souza, guardas municipais, corroborando seus relatos da fase policial, afirmaram que foram comunicados acerca da ocorrência de um roubo e, ciente das características do roubador, efetuaram diligências e abordaram o réu, o qual portava um simulacro de arma de fogo, bem como o aparelho celular da vítima. Como já afirmado, nem se argumente que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não pode servir de lastro para a determinação da procedência da ação penal.

Como é cediço, em crimes cuja nota de clandestinidade gera a certeza do sucesso da empreitada criminosa, mostra-se de maior valor probatório a palavra da vítima, notadamente quando prestada de forma lúcida, como ocorre nos presentes autos.

Ademais, não se concebe que a vítima de um crime de roubo tenha interesse em acusar injustamente pessoa que sequer conhece.

A palavra da vítima em delitos patrimoniais sempre foi a viga mestra da construção probatória: segura, firme e coerente com os demais elementos de prova, não pode ser desconsiderada, privilegiando-se a versão do réu, ainda mais quando não traz este elementos que deem suporte a sua versão.

Em crimes contra o patrimônio, a declaração da vítima merece toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

Aliás, acerca da importância da palavra da vítima: “ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. A cada dia mais se justifica a extrema valia à declaração da vítima, que incrimina com destemor agente que ousa cometer roubo, sem embargo da notória gravidade da

infração e que bem personifica o seu praticante. Quando firme e coerente com outros elementos de prova, é sem sentido procurar desprestigiar o reconhecimento feito pelo ofendido, que em regra não possui desiderato outro senão o de relatar fielmente os fatos e apontar o seu autor." (TJSP – Ap. Crim. nº 993 07.034867-4, Ribeirão Pires, 2ª Câ. "C" do 1º Grupo de Câ. da Séc. Criminal, j. em 19 de setembro de 2008, rel. DES. ANDRÉ DE OLIVEIRA).

"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (Superior Tribunal de Justiça Habeas Corpus nº 143.681/SP - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).

"(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo."

(Superior Tribunal de Justiça – AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017).

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é primário, contudo é portador de maus antecedentes, possuindo uma condenação anterior por tráfico de drogas, razão pela qual fixo sua pena acima do mínimo legal para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, razão pela qual a pena fixada deve ser mantida, a qual definitiva, ausentes modificadoras a considerar.

O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão ao crime cometido, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III – Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR CARLOS HENRIQUE DE LIMA PINHEIRO, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, "caput", do Código Penal, a 5 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pena esta a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA